

[7] 무담보채권 공탁금 관리 부적정

- 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통칙(2016. 9. 30. 제정)」 제4조 (공탁금 등의 관리 및 보고) 가목 내지 다목에 따르면 채권관리 부점은 공탁금 등의 관련 정보를 반드시 전산에 입력하고 회수대책을 수립하여 관리하여야 한다고 되어 있고
 - 채권관리부점은 매 분기별 공탁금 현황을 작성하여 해당 분기 다음 달 10일까지 주무부점에 제출하여야 한다고 되어 있으며
 - 주무부점장은 공탁금 현황을 총괄하여 담당이사에게 해당 분기 다음 달 20일까지 보고하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 채권관리부점은 공탁금이 발생된 때에는 공탁금 발생일, 공탁사유, 공탁금액, 관련 사건번호와 향후 회수대책 등의 공탁금 관련 정보를 전산(채권관리시스템)에 입력¹⁾하여 관리하고 회수사유가 발생한 때에는 즉시 공탁금을 회수하여야 하고
 - 주무부점인 가계지원²부는 신규 발생 및 회수 공탁금 등 관리 현황을 매 분기 점검·보고하여 금전 사고를 예방하고 공탁금 관리의 효율성을 제고하여야 함
- 그런데, 공사회계 무담보채권과 관련하여 i) 채권관리부점에서 공탁금 관련 정보를 채권관리시스템에 입력한 현황, ii) 주무부점인

1) 채권관리시스템에 공탁금발생일, 공탁사유, 공탁금액, 미회수사유, 향후 회수대책, 관련 사건번호(공탁의 원인이 되는 사건), 공탁번호를 입력하고, 공탁금의 발생 및 정리시 '공탁금 전표(재무상태표부표 항목으로 관련계정은 공탁금(자산계정), 공탁금 대손충당금(부채계정))'를 발생시키는 방법으로 관리하도록 되어 있음

가계지원2부에서 공탁금 관리 현황을 담당이사에게 총괄 보고한 내용 및 iii) 공사 포괄계좌²⁾를 통해 회수된 공탁금 내역에 대해 2018년 2분기를 표본으로 각각 비교하여 점검한 결과

i) 신규 발생 공탁금 전산 입력 및 보고 등 관리 불철저

□ 2018년 2분기 중 채권관리시스템에 입력된 신규 발생 공탁금은 [표 6] 및 [별표 5]와 같이 채권관리부점인 가계지원1부 및 가계지원2부 소관 공탁금이 14건, 160,774천 원인데도

- 주무부점인 가계지원2부는 담당이사에게 2018년 2분기 공탁금 관리 현황을 보고하면서 [표 6] 및 [별표 6]과 같이 위 채권관리시스템에 입력된 2건, 3,190천 원을 포함한 4건, 37,190천 원으로 보고³⁾함으로써 12건, 157,584천 원의 공탁금은 누락하였음

[표 6] 신규 발생 공탁금 채권관리시스템 입력 및 담당이사 보고 현황 비교
(단위 : 건, 천 원)

구분	채권관리부점 채권관리시스템 입력 내용	담당이사 보고 내용				정당 보고건수
		소계	전산입력		전산 미입력	
			당기입력	지연입력		

“기재 생략”

-
- 2) 공사가 법원의 공탁금, 보관금 등의 출급권자가 되는 모든 사건에서 수령할 금액이 동일 계좌로 입금되도록 법원에 신청한 계좌를 말함
- 3) 가계지원2부는 법원의 현금공탁명령에 따른 보증공탁의 건에 대해서만 보고한 것으로 확인됨. 그러나, 「공탁금 등 관리·회수에 관한 통첩」 제2호 및 제3호에 따르면 보증공탁 뿐만 아니라 변제공탁(채무자변제, 토지보상금 등), 집행공탁(배당금 등)도 보고대상임

- 또한, 담당이사에게 보고한 공탁금 중 가계지원2부 소관 채무자 ●●●●●의 보증공탁금 30,000천 원은 2016. 12. 13. 발생하였는데도 이를 채권관리시스템에 입력하지 않고 관리하다가 발생일로부터 580일이 지난 2018. 7. 16.에서야 입력하였으며
- 인천지역본부 소관 채무자 ◆◆◆의 2018. 5. 29. 발생한 보증공탁금 4,000천 원은 이를 채권관리시스템에는 입력하지 않고 담당이사에게 보고만 하는 등 신규 발생 공탁금에 대한 입력 및 보고가 제각각인 실정임

ii) 당기 회수 공탁금 전산 입력 및 보고 등 관리 불철저

- 2018년 2분기 중 채권관리시스템에 입력된 회수 공탁금은 [별표 7]과 같이 가계지원2부 및 3개 지역본부 소관 공탁금 11건, 91,681천 원 (공탁금 발생시 채권관리시스템 입력 금액은 90,313천 원임)인데도
- 주무부점인 가계지원2부는 담당이사에게 2018년 2분기 공탁금 관리 현황을 보고하면서 [표 7] 및 [별표 8]과 같이 위 채권관리시스템에 입력된 4건, 7,162천 원을 포함한 8건, 22,031천 원 (공탁금 발생시 채권관리시스템에 입력한 금액은 19,654천 원임)으로 보고함으로써 7건, 84,519천 원의 공탁금은 누락하였음

[표 7] 회수 공탁금 채권관리시스템 입력 및 담당이사 보고 현황 비교

(단위 : 건, 천 원)

구분	채권관리부점 채권관리시스템 입력 내용	담당이사 보고 내용				정당 보고건수
		소계	전산입력		전산 미입력	
			당기입력	지연입력		

“기재 생략”

iii) 공사 포괄계좌 입금 공탁금 관리 부적정

□ 2018년 2분기 중 공사 포괄계좌에 입금된 공탁금은 [표 8]과 같이 가계지원2부 및 11개 지역본부(강원지역본부 제외) 소관 공탁금 163건, 1,291,625천 원인데도

○ 가계지원2부 및 11개 지역본부는 152건, 1,199,944천 원 상당의 공탁금을 채권관리시스템에 입력하지 않고 관리하고 있으며

- 155건, 1,269,594천 원 상당의 공탁금은 회수 후 담당이사에게 회수 내역을 보고하지 않는 등

△ 주무부점인 가계지원2부에서 채권관리부점이 회수한 공탁금에 대한 채권관리시스템 입력 및 담당이사 보고 여부를 임의로 결정하여 처리하고 있는 것으로 확인됨

[표 8] 부점별 포괄계좌 입금 공탁금 처리 비교

(단위 : 건, 천 원)

채 권 관 리 부 점	포 괄 계 좌 회 수		채 권 관 리 시 스템 미 입 력		담 당 이 사 미 보 고	
	건 수	금 액	건 수	금 액	건 수	금 액

“기재 생략”

□ 한편, 2018. 8. 28. 시행한 「수입금 및 지출금 등 재정관리실태 특정감사」 결과에 따른 공사 관련 공탁금 관리의 적정성을 점검하기 위해 광주전남지역본부 관할 지역 내 법원의 공탁사건 215건⁴⁾ 중 공탁금 잔액 500만 원 이상인 35건을 표본 점검한 결과

○ 가계지원2부 소관 채무자 ○○○○○는 공사가 2016. 12. 5. 채권가압류(순천지원 ▲▲▲▲카단△△△△)를 신청하였고, 2016. 12. 30. 법원의 공탁명령(순천지원 ▽▽▽▽금△△△△)에 따라 현금 10백만 원을 공탁하였는데도 공탁일로부터 감사일 현재까지 공탁금 정보를 채권관리시스템에 입력하지 않았을 뿐만 아니라 공탁금 발생 현황을 담당이사에게 보고도 하지 않았으며

- 2017. 2. 8. 위 채무자에 대한 본안소송이 승소 확정되어 공사의 담보취소 신청에 따라 2017. 7. 13. 관할법원이 담보취소 결정을 하였는데도 그대로 두고 있다가 감사 지적 이후인 2018. 10. 10. 공탁금 10백만 원을 회수함⁵⁾

○ 또한, 공탁금 33건⁶⁾은 이미 회수하고도 채권관리부점에서 관련 공탁금 정보를 채권관리시스템에 입력하지 않아 주무부점인 가계지원2부에서는 채권관리시스템을 이용하여 공탁금을 관리·보고하는 것이 불가능한 상황임⁷⁾

4) 대법원 전자공탁(<http://ekt.scourt.go.kr>) 사이트에서 공사 사업자등록번호를 이용하여 2018. 9. 11. 기준으로 공사가 공탁자 또는 피공탁자인 공탁사건을 조회한 결과 총 2,282건이 조회되었으며, 이 중에서 광주전남지역본부 관할 지역 내 공탁사건은 215건임

5) 가계지원2부에서 광주전남지역본부 종합감사 실시 후 감사결과 보고서 작성 중인 2018. 10. 10. 공탁금 1,000만 원을 회수하였기에 현지시정 조치로 분류함

6) 공탁금 35건 중 가계지원2부 소관 채무자 ○○○○○ 관련 공탁금은 2018. 10. 10. 회수 완료하였고, 채무자 ◎◎◎ 관련 공탁금은 감사일 현재 소송 진행 중으로 소송종결 시까지 회수가 불가하여 미회수 상태임

7) 대법원 전자공탁 사이트에서는 공사가 공탁사건의 이해관계자인 경우에는 공사가 공탁금을 회수한 것과 무관하게 공탁금 잔액이 존재하는 때에는 계속적으로 이해관계자로 조회되므로,

- 아울러, 공사 명의로 공탁금을 지출하거나 포괄계좌를 통해 공탁금을 회수하기 위하여 현금 입금 및 지급 전표를 생성할 때에는 채권관리시스템에 공탁사건 번호를 필수적으로 입력하도록 하는 등 공탁금 관련 채권관리시스템을 개선할 필요가 있음

[조치할 사항]

- ◇ 가계지원2부장(주무부점)은 실제 공탁금 발생 및 회수 현황과 채권관리시스템에 입력된 공탁금 현황이 일치하도록 관리·보고하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무 교육을 실시하시기 바라며 (주의)
- 채권관리시스템에 공탁금 정보 입력이 누락되는 사례가 발생하지 않도록 공탁금을 지출하거나 회수하기 위하여 현금 입금 및 지급 전표를 생성할 때에는 채권관리시스템에 공탁사건 번호를 필수적으로 입력하도록 하는 등 공탁금 관련 채권관리시스템을 개선하시기 바람. (개선)

[별표 5]

2018. 2분기 채권관리부점에서 입력한 신규 발생 공탁금 내역

(단위 : 천 원)

부점	차주번호	채무자	공탁 종류	관할법원	공탁번호 (발생일자)	공탁금	'18.2분기 담당이사 보고여부
----	------	-----	----------	------	----------------	-----	-------------------------

“기재 생략”

[별 표 6]

2018. 2분기 가계지원2부에서 담당이사에게 보고한 신규 발생 공탁금 내역

(단위 : 천 원)

부점	차주번호	채무자	공탁 종류	관할법원	공탁번호 (발생일자)	공탁금	전산 입력여부
----	------	-----	----------	------	----------------	-----	------------

“기재 생략”

[별표 7]

2018. 2분기 채권관리부점에서 입력한 회수 공탁금 내역

(단위 : 천 원)

부점	차주번호	채무자	공탁 종류	관할법원	공탁번호 (회수일자)	회수 공탁금 (전산입력 공탁금)	'18.2분기 담당이사 보고여부
----	------	-----	----------	------	----------------	----------------------------	-------------------------

“기재 생략”

[별표 8]

2018. 2분기 가계지원2부에서 담당이사에게 보고한 회수 공탁금 내역

(단위 : 천 원)

부점	차주번호	채무자	공탁 종류	관할법원	공탁번호 (회수일자)	회수 공탁금 (전산입력 공탁금)	전산 입력여부
----	------	-----	----------	------	----------------	----------------------------	------------

“기재 생략”
